Tribunal de Justiça de Pernambuco
Poder Judiciário
Seção A da 7ª Vara Cível da Capital

Avenida Desembargador Guerra Barreto - Fórum do Recife, S/N, Ilha Joana Bezerra, RECIFE - PE - CEP: 50080-900 - F:( )

Processo nº **0050978-70.2025.8.17.2001**

AUTOR(A): IRIS MARIA AVILA DOS ANJOS SOUZA

RÉU: AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A

SENTENÇA

-

-

Ementa: DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. LIQUIDAÇÃO DA OPERADORA DE ORIGEM. PORTABILIDADE ESPECIAL DE CARÊNCIAS. NEGATIVA INDEVIDA DE MIGRAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA OPERADORA DE DESTINO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

- A operadora de saúde que integra acordo de compartilhamento de rede com empresa liquidada pela ANS e é indicada como destino na portabilidade especial possui legitimidade passiva em ação que discute negativa de migração.

- A portabilidade especial de carências prevista nas Resoluções Operacionais ANS nº 2.983/2025 e nº 3.004/2025 constitui direito subjetivo do beneficiário, independentemente de política comercial da operadora de destino.

- É abusiva a recusa da operadora de destino em efetivar a portabilidade especial de carências sob alegação genérica de ausência de produto compatível, especialmente quando a operadora é parte ativa no processo de recepção de beneficiários da operadora liquidada.

- A ausência de vínculo formal ativo não impede a portabilidade especial quando expressamente afastado esse requisito pela ANS, nos termos do art. 1º, II, da RO nº 2.983/2025.

- A negativa injustificada de cobertura assistencial a paciente com histórico oncológico grave, em fase de investigação de possível recidiva, configura violação à dignidade da pessoa humana e enseja indenização por danos morais.

Vistos etc.

IRIS MARIA ÁVILA DOS ANJOS SOUZA, qualificada nos autos, ingressou com **Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais** em face de **AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.**, igualmente identificada.

Alegou ser beneficiária de plano de saúde coletivo empresarial desde 2012, sob a matrícula nº 088634637, inicialmente com Golden Cross.

Discorreu que, em junho de 2025, ao solicitar o boleto mensal à operadora AMIL, que havia assumido a carteira de clientes da operadora Golden Cross, mediante acordo de compartilhamento de risco, foi surpreendida com a informação de cancelamento imediato de seu plano, com término da cobertura em 09/06/2025.

Relatou ser portadora de **comorbidades graves**, tendo sido acometida por **câncer de mama agressivo em 2014,** submetida a quimioterapia e radioterapia durante 8 meses, dando continuidade ao tratamento por mais 9 anos com medicações. Informou que durante todos esses anos necessitou fazer acompanhamento com oncologista e realização de exames regularmente, tendo surgido um nódulo no pâncreas há alguns anos. Destacou que há 15 dias necessitou consultar mastologista e, após ultrassonografia, foi identificado outro nódulo na mama direita, sendo solicitada ressonância magnética e ultrassonografia para diagnóstico, exames que foram **negados pela AMIL em 13/06/2025.**

Apontou não poder interromper o tratamento médico, sendo a manutenção do plano de saúde medida imprescindível para a preservação de sua vida, invocando o julgamento do **Tema Repetitivo 1082 pelo STJ** e a **responsabilidade solidária da AMIL** pela continuidade da assistência, em razão do acordo de compartilhamento de risco firmado com a Golden Cross.

Pugnou pelo deferimento de tutela de urgência para que a demandada restabeleça imediatamente a cobertura assistencial, autorize todos os procedimentos médicos indicados e emita boletos mensais no valor de R$ 1.121,08, correspondente à mensalidade do plano coletivo e ao final, a indenize por danos morais em R$ 10.000,00.

Ordem de emenda.

Emenda conferindo o valor da causa para R$ 23.452,96 e juntando documentos.

Decisão ordenando a retificação do valor da causa para R$ 23.452,96, concedendo os benefícios da gratuidade da justiça e o pedido de antecipação dos efeitos da tutela determinar à demandada que restabeleça o pacto de saúde da parte autora, mediante o pagamento de contraprestação prevista no contrato de origem, sem prejuízo dos reajustes contratualmente autorizados, devendo a ré manter a emissão dos boletos e enviá-los para a parte autora no tempo e modo atuais (id 211130093).

Contestação (id. 213297621), arguindo, preliminarmente, **ilegitimidade passiva** sob o argumento de que nunca houve vínculo contratual com a Autora, sendo o plano originalmente da Golden Cross, liquidada pela ANS, e o acordo entre as operadoras restrito a compartilhamento de rede, sem sucessão de carteira.

No mérito, alegou a ausência de negativa indevida de portabilidade, mas sim observância à política de venda de planos coletivos, e a inviabilidade da condenação em danos morais.

A ré (id. 213113088), informou o cumprimento da tutela com a implantação da Autora no plano 970348 ADESÃO ESPECIAL 200 S/COPART. em 10/08/2025, ressalvando, contudo, que a portabilidade não garante a manutenção do valor anterior, e juntou boleto de R$ 4.770,32 para agosto/2025.

A Autora apresentou réplica/manifestação de descumprimento (id. 214373622), reiterando a responsabilidade solidária da Ré e o Tema 1082/STJ. Noticiou o descumprimento da tutela pela cobrança do boleto de R$ 4.770,32 (id. 214373627), e requereu a majoração da multa diária para R$ 3.000,00.

Em decisão (id. 214982831), o Juízo acolheu o pedido da Autora, majorando a multa diária para R$ 800,00, limitada ao seu décuplo, e determinou a intimação imediata da Ré para o cumprimento.

A Ré foi intimada por Oficial de Justiça em 03/09/2025 (id. 215166245).

Em despacho (id. 216601284), o Juízo intimou as partes para, em 5 dias, manifestarem-se sobre a possibilidade de composição amigável e, em caso negativo, especificarem as provas a produzir e os pontos controvertidos.

A Autora peticionou (id. 217831298) requerendo o julgamento antecipado do mérito, por entender que não há necessidade de produção de outras provas.

A Ré peticionou (id. 217847269) informando o cumprimento integral da tutela, reiterando a preliminar de ilegitimidade passiva e, subsidiariamente, requereu a expedição de ofício à ANS para esclarecimentos sobre os limites do acordo de compartilhamento de rede.

Decisão de saneamento: *"Considerando constarem como provas dos autos referentes à contratação da parte autora apenas: a)* **Carteira do Plano de Saúde** *(Id. 207675411), com logotipos da Golden Cross e da Amil lado a lado, com o nome da Autora, com a inscrição "PLANO MÉDICO AMIL EMPRESARIAL ESPECIAL", Segmentação Ambulatorial, Hospitalar com Obstetrícia, Acomodação em Apartamento, Matrícula n 088634637, Empresa ou Titular: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA.;* **b) Comprovantes de Pagamento** *(Id. 207675408 e Id. 210522182) nos valores de* **R$ 1.121,08** *em* **10/03/2025**, **08/04/2025** *e* **06/05/2025**, *tendo como Beneficiário PERGAMO SERVICOS ADMINISTRATIVOS; c)* **Tela de sistema da Amil de id 207675407:** *A tela exibe os dados cadastrais da autora, IRIS MARIA AVILA DOS ANJOS SOUZA, e a situação de seu vínculo com a operadora. As informações detalhadas são:* **Nome do beneficiário:** *IRIS MARIA AVILA DOS ANJOS SOUZA* **Número do cartão:** *088634637* **Data de nascimento:** *21/11/1968* **Plano:** *EMPRESARIAL ESPECIAL* **Segmentação:** *Ambulatorial, Hospitalar com obstetrícia* **Data de inclusão:** *18/12/2012* **Situação: ATENDIMENTO CANCELADO,** *decido: À luz do princípio de cooperação processual e visando manter a boa-fé dos participantes do processo, e, ainda, sob o art. 370 do CPC, que* **confere expressamente ao juiz o poder instrutório,** *podendo requerer provas de ofício, intimem-se as* **partes** *para, no prazo comum de CINCO (05) DIAS, esclarecerem e juntarem aos autos: a) o instrumento de contrato a que se refere o plano originário da parte autora; b) a tabela de vendas com os valores de contratação ofertados em sede de portabilidade para contratos semelhantes ao pacto cuja migração se pede – ambos sob pena de serem consideradas apenas as provas dos autos para o julgamento"* (id 219008955).

Peça da parte autora dizendo que não possui o contrato originário, tendo em vista que se trata de um contrato empresarial da empresa a qual laborava e foi demitida, requerendo a inversão do ônus da prova.

Peça da ré expondo que a carteirinha contendo logotipos da Golden Cross e AMIL foi emitida apenas para permitir o uso da rede credenciada, por acordo de compartilhamento de rede firmado entre operadoras em 01/07/2024 e comunicado à ANS; que não houve sucessão, transferência de contratos ou assunção de obrigações assistenciais pela AMIL; que os pagamentos foram feitos à Golden Cross, conforme comprovantes juntados pela autora; ser impossível a si juntar o contrato exigido porque foi firmado entre a autora e a Golden Cross, e nunca esteve em poder da AMIL, uma vez que a Golden Cross foi liquidada extrajudicialmente, havendo impossibilidade material e jurídica de cumprir a determinação judicial.

Disse, ainda que, não pode apresentar tabela de vendas, pois não comercializa planos idênticos aos da Golden Cross, não havendo tabela fixa aplicável a casos de portabilidade nessa situação e que as tabelas internas são sigilosas e variam conforme critérios comerciais. Pediu a expedição de ofício à ANS para que esclareça os efeitos do contrato de compartilhamento de rede firmado entre a Golden Cross e a Amil, a sucessão de carteira, de transferência de contratos e de assunção de obrigações assistenciais diretas pela AMIL.

É o relatório, passo à decisão.

A solicitação de expedição de ofício à ANS para que esta esclareça os efeitos do contrato de compartilhamento de rede entre as operadoras Golden Cross e Amil, bem como eventual sucessão de carteira, transferência de contratos e assunção de obrigações assistenciais, não se revela necessária, pois a ANS já disponibiliza publicamente, em seu sítio eletrônico, informações atualizadas sobre movimentação de carteiras, portabilidade e contratos de compartilhamento de rede entre operadoras, o que dispensa a intervenção judicial para simples obtenção de dados públicos. Ademais, a expedição de ofício judicial deve ser reservada a situações em que a informação requerida não esteja acessível por outros meios, o que não se verifica no caso concreto.

Por fim, eventual análise sobre a sucessão de carteira ou responsabilidade assistencial poderá ser realizada a partir dos documentos já juntados pelas partes e das informações públicas constantes dos registros oficiais da ANS.

A preliminar deve ilegitimidade da parte ré deve ser rejeitada, pois é fato notório que a Amil sucedeu a Golden Cross no atendimento de seus beneficiários, mediante contrato de compartilhamento de rede autorizado pela ANS, além de ter sido operadora expressamente indicada pela Agência como opção de portabilidade especial de carências após a liquidação da Vision Med (Golden Cross).

Ainda que não tenha havido transferência formal de carteira, a Amil passou a atuar como operadora de destino possível, sendo, portanto, parte legítima para figurar no polo passivo de demandas que envolvam a implementação da portabilidade especial, especialmente quando a negativa decorre de decisão interna sua.

LIDE

As partes acostaram como provas da imperiosidade ou não da migração:

- **Carteira do Plano de Saúde** (Id. 207675411): O documento exibe os logotipos da Golden Cross e da Amil lado a lado, com o nome da Autora, com a inscrição "PLANO MÉDICO AMIL EMPRESARIAL ESPECIAL", Segmentação Ambulatorial, Hospitalar com Obstetrícia, Acomodação em Apartamento, Matrícula n 088634637, Empresa ou Titular: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA.;
- **Comprovantes de Pagamento** (Id. 207675408 e Id. 210522182): Três comprovantes de pagamento de títulos nos valores de **R$ 1.121,08** em **10/03/2025**, **08/04/2025** e **06/05/2025**, tendo como Beneficiário PERGAMO SERVICOS ADMINISTRATIVOS;
- **Negativa de Atendimento/Plano Cancelado** (Id. 207675407, Id. 207675403, Id. 207675402, Id. 207675401, Id. 210522190, Id. 210522187): Capturas de tela e e-mail que mostram a **negativa de autorização** de exames de ressonância magnética e ultrassonografia em 13/06/2025 por alegação de que a Autora estaria **"desligada do plano"** ou **"excluído ou não existente";**
- **Conversa com Atendente via WhatsApp, identificado no perfil do WhatsApp como Amil II Portabilidade** (Id. 207675404, Id. 210522189, Id. 210522188): Conversa de 09/06/2025 onde o suposto atendente da **Amil II Portabilidade** informa que **"só comercializamos planos para pessoas jurídicas e não físicas"** e orienta a Autora a buscar a portabilidade pelo site da ANS;
- **Tela de sistema da Amil de id 207675407:** A tela exibe os dados cadastrais da autora, IRIS MARIA AVILA DOS ANJOS SOUZA, e a situação de seu vínculo com a operadora. As informações detalhadas são: **Nome do beneficiário:** IRIS MARIA AVILA DOS ANJOS SOUZA **Número do cartão:** 088634637 **Data de nascimento:** 21/11/1968 **Plano:** EMPRESARIAL ESPECIAL **Segmentação:** Ambulatorial, Hospitalar com obstetrícia **Data de inclusão:** 18/12/2012 **Situação: ATENDIMENTO CANCELADO.**
- **Resoluções da ANS e Comunicados (Id. 213297624, 213297625, 213297626):** A ré junta as resoluções que decretaram a liquidação da Golden Cross e estabeleceram a portabilidade especial;

Analisando as provas dos autos afere-se que se tratou de um contrato Coletivo EMPRESARIAL ESPECIAL com segmentação ambulatorial, Hospitalar com obstetrícia, com Data de inclusão em 18/12/2012, tendo por Empresa ou Titular: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA.

Constam em registros públicos que a relação entre Amil e Golden Cross (VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.) evoluiu desde 2024, em que houve uma parceria onde os clientes da Golden Cross passaram a ser atendidos na rede da Amil, devido a problemas financeiros da Golden Cross e que, em 2025, a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) determinou o encerramento das atividades da Golden Cross, e seus clientes foram orientados a buscar, em 60 dias, portabilidade ou migração para outro plano de saúde, por meio da Resolução Operacional ANS n. 2983, de 10/03/2025 (DOU 12/03/2025)[1] (file:///C:/Users/iasmi/Documents/ARQUIVOS/NOVO%20CPC/SENTEN%C3%87AS/Senten%C3%A7a%20-%20Plano%20Sa%C3%BAde%20-%20Contrato%20Coletivo%20-%20Cancelamento%20-%20Amil%20e%20Golden%20Cross%20-%20Migra%C3%A7%C3%A3o%20Especial.docx#_ftn1), sendo o prazo prorrogado pela Resolução Operacional ANS n. 3004, de 12/05/2025[2] (file:///C:/Users/iasmi/Documents/ARQUIVOS/NOVO%20CPC/SENTEN%C3%87AS/Senten%C3%A7a%20-%20Plano%20Sa%C3%BAde%20-%20Contrato%20Coletivo%20-%20Cancelamento%20-%20Amil%20e%20Golden%20Cross%20-%20Migra%C3%A7%C3%A3o%20Especial.docx#_ftn2).

Como o prazo prorrogado ficou em 11/07/2025, tendo esta lide sido ingressada antes (17/06/2025), cabível a aceitação da portabilidade.

Na página da ANS na internet constam as orientações para a portabilidade, devendo ser atendida a Resolução Operacional ANS n. 2983/2025, que relativizou diversos requisitos da Resolução Normativa nº 438/2018. Assim a Resolução Operacional ANS n. 2983/2025:

> *"Art. 1º Fica concedido o prazo de até 60 dias para que os beneficiários da operadora VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Registro ANS nº 40.391-1 e CNPJ nº 01.518.211/0001-83, exerçam a portabilidade especial de carências para plano de saúde da escolha desses beneficiários, observadas as seguintes especificidades:*
>
> *I – a portabilidade especial de carências pode ser exercida por todos os beneficiários da operadora, independente do tipo de contratação e da data de assinatura dos contratos;*
>
> *II - a portabilidade especial de carências pode ser exercida pelos beneficiários cujo vínculo tenha sido extinto em até 60 dias antes da data inicial do prazo para a portabilidade especial de carências estabelecido por esta RO, não se aplicando o requisito do vínculo ativo para o exercício do direito;*
>
> *III - o beneficiário que esteja cumprindo carência ou cobertura parcial temporária na operadora VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA pode exercer a portabilidade especial de carências, sujeitando-se ao cumprimento dos respectivos períodos remanescentes no plano de destino descontados do tempo em que permaneceu no plano de origem;*
>
> *IV - o beneficiário que esteja pagando agravo e que tenha menos de 24 meses de contrato no plano de origem pode exercer a portabilidade especial de carências, podendo optar pelo cumprimento de cobertura parcial temporária referente ao tempo remanescente para completar o referido período de*
>
> *24 meses ou pelo pagamento de agravo, caso seja ofertado, a ser negociado com a operadora do plano de destino;*
>
> *V - o beneficiário que tenha 24 meses ou mais de contrato no plano de origem pode exercer a portabilidade especial de carências tratada neste artigo sem o cumprimento de cobertura parcial temporária e sem o pagamento de agravo.*
>
> *§ 1º Não se aplicam à portabilidade especial de carências tratada neste artigo os requisitos de prazo de permanência e de compatibilidade por faixa de preço, previstos, respectivamente, nos incisos III e V do caput do art. 3º da RN nº 438, de 2018.*
>
> *§ 2º O beneficiário que esteja vinculado ao plano de origem há menos de 300 dias pode exercer a portabilidade especial de carências tratada neste artigo, sujeitando-se, quando cabíveis, aos períodos de carências do plano de destino descontados do tempo em que permaneceu no plano de*
>
> *origem, ressalvados os casos previstos no § 8º do art. 3º da RN nº 438, de 2018.*
>
> *§ 3º A comprovação da adimplência do beneficiário perante a operadora do plano de origem dar-se-á mediante a apresentação de cópias dos comprovantes de pagamento de pelo menos 3 boletos vencidos, referentes ao período dos últimos 6 meses.*
>
> *§ 4º O beneficiário da VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA exercerá a portabilidade especial de carências observando-se o seguinte:*
>
> *I - poderá escolher plano, diretamente na operadora de destino ou administradora de benefícios*
>
> *responsável pelo plano de destino, em qualquer faixa de preço, não se aplicando o requisito previsto no inciso V do art. 3º da RN nº 438, de 2018;*

II – poderá escolher plano de destino com cobertura (segmentação) não prevista no plano de origem, podendo ser exigido o cumprimento de carência para as coberturas não previstas;

III – deverá apresentar documentos para fins de comprovação do atendimento aos requisitos disciplinados nesta RO;

IV – quando o plano de destino for de contratação coletiva, apresentar comprovação de vínculo com a pessoa jurídica contratante do plano, nos termos dos arts. 5º e 15º da RN nº 557, de 2022, ou comprovação referente ao empresário individual, nos termos do mesmo normativo.

§ 5º A operadora de destino deverá:

I – aceitar, após análise que deverá ocorrer no prazo máximo de 10 dias, ou imediatamente após pagamento da primeira mensalidade, o consumidor que atender aos requisitos disciplinados nesta RO, não se aplicando o disposto nos arts. 18 e 19 da RN nº 438, de 2018;

II – divulgar, em seus postos de venda, a listagem dos planos disponíveis para contratação, com os respectivos preços máximos dos produtos;

III – no caso do beneficiário da VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA estar internado a portabilidade especial de carências poderá ser requerida por seu representante legal.

Art. 2º Esta RO entra em vigor na data de sua publicação."

Afere-se que a tese da defesa de que a parte autora não teria preenchido os requisitos da Resolução Operacional nº 3.004/2025 e da Resolução Normativa nº 438/2018 da ANS não merece acolhida.

Em primeiro lugar, cumpre esclarecer que a portabilidade especial de carências, instituída pela Resolução Operacional nº 2.983/2025 e prorrogada pela RO nº 3.004/2025, decorreu de situação excepcionalíssima, que foi a a liquidação extrajudicial da Vision Med (antiga Golden Cross), determinada pela própria ANS, para preservar a continuidade da cobertura assistencial de milhares de beneficiários.

Coo demonstrado acima, o art. 1º da RO nº 2.983/2025 (mantido pela RO nº 3.004/2025) expressamente prevê que os beneficiários "poderão exercer a portabilidade especial de carências" junto a outras operadoras habilitadas, sem a exigência de cumprimento de novas carências, dispensando inclusive a compatibilidade de faixa de preço, justamente para assegurar o direito fundamental à saúde e à continuidade do tratamento assistencial.

Assim, a prorrogação do prazo até 11 de julho de 2025, pela RO nº 3.004/2025, não teve por finalidade restringir o exercício do direito, mas garantir tempo hábil para a efetivação da migração, diante da magnitude da liquidação da operadora de origem.

A interpretação sustentada pela ré, de que a portabilidade teria natureza meramente facultativa e dependeria da "disponibilidade comercial" da operadora, destoa do espírito protetivo da norma regulatória. A portabilidade especial, em contexto de liquidação da operadora de origem, constitui direito subjetivo do beneficiário, e a recusa imotivada da operadora de destino em receber a migração, sob alegação genérica de "política comercial interna", configura prática abusiva e contrária à função social da atividade regulada.

Ressalte-se que a Resolução Normativa nº 438/2018, invocada pela defesa, não pode ser interpretada de modo a restringir o exercício do direito assegurado por ato normativo superveniente de caráter emergencial (RO nº 3.004/2025), cujo escopo foi justamente flexibilizar exigências formais para garantir a proteção dos consumidores afetados pela descontinuidade da Golden Cross.

A ausência de oferta de planos individuais ou a restrição de comercialização a planos coletivos não exime a operadora da observância da portabilidade especial, sob pena de frustrar a eficácia da medida adotada pela ANS e violar o dever de cooperação imposto às operadoras pelo art. 4º, III, da RN nº 438/2018.

Dessa forma, não prospera a alegação de que a autora teria descumprido os requisitos da portabilidade especial. A responsabilidade pela adequada operacionalização da migração recai sobre as operadoras receptoras, que devem viabilizar a contratação compatível e não podem se escudar em políticas internas para negar acesso a consumidores em situação de vulnerabilidade regulatória.

Rejeito, pois, o argumento defensivo de descumprimento dos requisitos da Resolução Operacional nº 3.004/2025, reconhecendo que a negativa de portabilidade foi indevida e contrária à regulação da ANS e aos princípios do CDC.

Dessa forma, a parte ré tem o dever de recepcionar a autora em contrato que escolherá, "*diretamente na operadora de destino ou administradora de benefícios responsável pelo plano de destino, em qualquer faixa de preço, não se aplicando o requisito previsto no inciso V do art. 3º da RN nº 438, de 2018*", podendo ainda "*escolher plano de destino com cobertura (segmentação) não prevista no plano de origem*" e apenas nesse pode ser exigido o cumprimento de carência para as coberturas não previstas.

DANO MORAL

No que diz respeito ao pedido de indenização por danos morais, o conceito de dano moral foi construído pela doutrina e jurisprudência, mas com base na legislação. A CF vincula a configuração ao dano moral a uma lesão relevante a direitos da personalidade e afirma que, apesar de não haver conceito de dano moral, há normatização, prescindindo de lesão relevante dos direitos subjetivos da pessoa humana.

O STJ chama atenção do fato de que o dano moral não é a dor ou o sofrimento, esses são os efeitos ou reflexos do dano, não se condiciona a configuração do dano algo subjetivo e impossível de prova, já que não se pode entrar na emoção daquela pessoa, havendo que ser provada lesão relevante a direito da personalidade.

Na responsabilidade civil se requer prova da conduta, do dano e o nexo entre ele – e se for o caso de responsabilidade subjetiva, culpa ou dolo – mas há hipóteses em que o dano é presumido, temos dano moral *in re ipsa* – pois, comprovados os fatos, presume-se que daquelas hipóteses fáticas decorre dano moral. O dano há que ser decorrente do fato e esses fatos são suficientes para gerar lesão relevante a direito de personalidade de qualquer pessoa, prescindindo sua demonstração em juízo (*in re ipsa)*.

Especificamente ao caso, coloco que a jurisprudência do STJ vem reconhecendo o direito ao ressarcimento dos danos morais advindos da injusta recusa de cobertura de seguro saúde, pois tal fato agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do segurado, uma vez que, ao pedir a autorização da seguradora, já se encontra em condição de dor, de abalo psicológico e com a saúde debilitada[3] (file:///C:/Users/iasmi/Documents/ARQUIVOS/NOVO%20CPC/SENTEN%C3%87AS/Senten%C3%A7a%20-%20Plano%20Sa%C3%BAde%20-%20Contrato%20Coletivo%20-%20Cancelamento%20-%20Amil%20e%20Golden%20Cross%20-%20Migra%C3%A7%C3%A3o%20Especial.docx#_ftn3).

Do mesmo modo, o Tribunal de Justiça de Pernambuco observa restar configurado o dano moral, pelo sofrimento e abalo psíquico-econômico experimentado pelo paciente, ao ser desprotegido pelo plano em momento de grande fragilidade física e emocional[4]

(file:///C:/Users/iasmi/Documents/ARQUIVOS/NOVO%20CPC/SENTEN%C3%87AS/Senten%C3%A7a%20-%20Plano%20Sa%C3%BAde%20-%20Contrato%20Coletivo%20-%20Cancelamento%20-%20Amil%20e%20Golden%20Cross%20-%20Migra%C3%A7%C3%A3o%20Especial.docx#_ftn4).

No tocante ao valor da indenização, entendo que conferir valor ao dano moral é tarefa árdua, eis que não se pode valorar a dor da agressão ao direito de personalidade imposta a alguém, assim, a jurisprudência pátria tem fixado parâmetros de modo a se ter uma compensação amenizadora, não irrisória e nem exacerbada.

Entendo, porém, que o valor da indenização deve ser adequado às peculiaridades do fato em questão, atendendo à repercussão do dano na esfera íntima do ofendido, às circunstâncias do fato em si, sua extensão.

No caso sob foco, ressaltando os fatos acima já narrados, e levando em consideração, outrossim, o potencial econômico-social do ofensor, de forma a inibir tal comportamento, ou seja, verdadeiro *desestímulo* a ponto de demovê-lo de novas práticas lesivas da mesma espécie ou diversa, tendo caráter não punitivo, mas pedagógico.

Adoto esse entendimento, ressalto, sob o exemplo do Superior Tribunal de Justiça, quando em seus julgados em que ressalta o caráter pedagógico do dano moral, visando exatamente o que dito acima, inibir outros comportamentos lesivos de igual forma (*EREsp 748868/RS, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, j. 25/03/2009, DJe 06/04/2009 / Esp 910794/RJ, PRIMEIRA TURMA, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, j. 21/10/2008, DJe 04/12/2008 - REsp 763531 / RJ SEGUNDA TURMA Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS25/03/2008 DJe 15/04/2008*).

Assim, diante de tudo que foi acima exposto, fixo em R$ 10.000,00 o valor a ser indenizado.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto, julgo procedente o pedido, para determinar que a ré AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A:

a) Efetive a portabilidade especial de carências da autora, sem qualquer interrupção da cobertura assistencial, nos termos das Resoluções Operacionais nº 2.983/2025 e nº 3.004/2025 da ANS, confirmando a tutela de id 211130093 e observando-se o seguinte:

i) A ré deverá manter inalteradas as condições de segmentação e rede assistencial necessárias à continuidade dos tratamentos médicos em curso, ainda que haja alteração de nomenclatura ou codificação de produto, sendo vedada a suspensão, substituição ou limitação de terapias já iniciadas.

ii) Caso o plano equivalente na nova operadora possua valor de mensalidade superior em razão de mera adequação de rede (upgrade), a diferença não poderá ser repassada à consumidora enquanto perdurar o mesmo tratamento contínuo, devendo ser preservado o equilíbrio contratual e a boa-fé objetiva.

iii) O valor da mensalidade deverá corresponder ao plano compatível vigente na data da migração, na faixa etária da autora, conforme tabela registrada e publicizada no Guia ANS, sem cobrança de novas carências ou taxas de adesão.

iv) A ré deverá comunicar e formalizar a adesão em até 5 (cinco) dias úteis, mediante envio das informações completas à beneficiária, sob pena de multa diária de R$ 500,00 até o limite de R$ 10.000,00.

v) caso haja dúvida de que o valor da mensalidade é o correspondente ao plano compatível vigente na data da migração, na faixa etária da autora, a autora poderá ofertar para apreciação tabela de venda ofertada por corretores autorizados da ré para comparação;

b) Condenar a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescido de correção monetária a contar da data desta sentença, nos termos da Súmula 362 do STJ e do artigo 389, parágrafo único, do Código Civil, e juros de mora de acordo com a SELIC, contados da citação (CC, art. 405

e CPC, art. 240), deduzido o índice de atualização monetária quando houver sobreposição, nos termos do art. 406, § 1º, do Código Civil;

c) **Condenar** a ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação (valor fixado na causa equivalente ao benefício econômico da condenação R$ 23.452,96), nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Transitada em julgado, certifique-se o pagamento integral das custas processuais e arquivem-se os autos.

Em não tendo ocorrido pagamento das custas, intime-se a parte sucumbente para efetuar o pagamento das custas processuais, no prazo de quinze dias, sob as penalidades da lei.

Em não havendo manifestação, à secretaria para efetuar os cálculos dos valores anteriormente mencionados e, em seguida, oficie-se à Procuradoria do Estado, para as devidas providências legais, e à Presidência do Tribunal de Justiça de Pernambuco e ao Comitê Gestor de Arrecadação, nos termos dos Provimentos nº 007/2019 - CM, de 10 de outubro de 2019, e nº 003/2022-CM, de 10 de março de 2022.

Por fim, alerto às partes que, ao oporem-se a decisão deste juízo, atentem-se às peculiaridades do feito e aos princípios processuais, pois a adoção de embargos de declaração com intuito protelatório poderá acarretar aplicação da penalidade prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Recife, 12 de novembro de 2025.

IASMINA ROCHA

Juíza de Direito

---

[1] (file:///C:/Users/iasmi/Documents/ARQUIVOS/NOVO%20CPC/SENTEN%C3%87AS/Senten%C3%A7a%20-%20Plano%20Sa%C3%BAde%20-%20Contrato%20Coletivo%20-%20Cancelamento%20-%20Amil%20e%20Golden%20Cross%20-%20Migra%C3%A7%C3%A3o%20Especial.docx#_ftnref1) https://www.gov.br/ans/pt-br/arquivos/assuntos/contratacao-e-troca-de-plano/Resoluo_Operacional_ANS_N_2983__de_19_de_maro_de_2025_Vision_Med_Assistncia_Mdica_LTDA.pdf (https://www.gov.br/ans/pt-br/arquivos/assuntos/contratacao-e-troca-de-plano/Resoluo_Operacional_ANS_N_2983__de_19_de_maro_de_2025_Vision_Med_Assistncia_Mdica_LTDA.pdf)> acesso e 10/11/2025.

[2] (file:///C:/Users/iasmi/Documents/ARQUIVOS/NOVO%20CPC/SENTEN%C3%87AS/Senten%C3%A7a%20-%20Plano%20Sa%C3%BAde%20-%20Contrato%20Coletivo%20-%20Cancelamento%20-%20Amil%20e%20Golden%20Cross%20-%20Migra%C3%A7%C3%A3o%20Especial.docx#_ftnref2) https://www.gov.br/ans/pt-br/assuntos/contratacao-e-troca-de-plano/operadoras-em-fase-de-portabilidade-especial-e-portabilidade-extraordinaria (https://www.gov.br/ans/pt-br/assuntos/contratacao-e-troca-de-plano/operadoras-em-fase-de-portabilidade-especial-e-portabilidade-extraordinaria)> acesso em 10/11/2025.

[3] (file:///C:/Users/iasmi/Documents/ARQUIVOS/NOVO%20CPC/SENTEN%C3%87AS/Senten%C3%A7a%20-%20Plano%20Sa%C3%BAde%20-%20Contrato%20Coletivo%20-%20Cancelamento%20-%20Amil%20e%20Golden%20Cross%20-%20Migra%C3%A7%C3%A3o%20Especial.docx#_ftnref3) STJ - AgInt no REsp: 1925823 DF 2021/0065125-5, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 16/11/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/11/2021; AgInt no REsp: 1837756 PB 2019/0273397-0, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 31/08/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/09/2020; REsp 986.947/RN, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11.03.2008, DJ 26.03.2008 p. 1

[4] (file:///C:/Users/iasmi/Documents/ARQUIVOS/NOVO%20CPC/SENTEN%C3%87AS/Senten%C3%A7a%20-%20Plano%20Sa%C3%BAde%20-%20Contrato%20Coletivo%20-%20Cancelamento%20-%20Amil%20e%20Golden%20Cross%20-%20Migra%C3%A7%C3%A3o%20Especial.docx#_ftnref4) TJ-PE - AC: 00321003920218172001, Relator: JOAO JOSE ROCHA TARGINO, Data de Julgamento: 22/11/2022, Gabinete do Des. Sílvio Neves Baptista Filho (5ª CC)); TJ-PE - AC: 5366010 PE, Relator: José Fernandes de Lemos, Data de Julgamento: 30/10/2019, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 20/11/2019; AC 115577-1 – Rel. Des. Alberto Nogueira Virgínio – DJPE 13.06.2007

Assinado eletronicamente por: IASMINA ROCHA
12/11/2025 09:40:57
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 222802991

25111209405722200000216809311

IMPRIMIR GERAR PDF